

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062130-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LEONARDA DA SILVA

RECORRIDO: PAULO CESAR CABRAL GUIMARAES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE EMBARGOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS APENAS QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5062130-29.2024.4.02.5101

510014484311 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062130-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LEONARDA DA SILVA

RECORRIDO: PAULO CESAR CABRAL GUIMARAES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro, com fins de prequestionamento, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da União, nos seguintes termos:

"ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso determinando que o cumprimento da tutela deferida na origem seja, inicialmente, direcionado ao Estado do Rio de Janeiro, nos termos do tema 793 do STF, ante a possibilidade de estoque. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa."

Argumenta o Embargante que o medicamento em questão, rituximabe, faz parte parte do grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para posterior fornecimento às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Alega que a responsabilidade entre os entes é solidária, podendo qualquer um deles figura no polo passivo da demanda que visa à concessão de medicamentos e tratamentos de saúde.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Quanto ao custeio de medicamentos cujo fornecimento é do Estado, o ônus deve recair sobre o mesmo, já que é o responsável previamente determinado por lei ou pactuação entre os gestores, ainda que se aplique a solidariedade entre os entes quanto ao atendimento ao direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF.

No tocante ao cumprimento, conforme já salientado no voto embargado, deve ser observado o disposto no tema 793 do STF. Assim, considerando que o medicamento é disponibilizado pelo CEAF, o cumprimento deve ser inicialmente direcionado ao Estado do Rio de Janeiro.

Em verdade, aduz a embargante, sua insurgência em face do julgado. Destaco que houve a devida análise da situação fática e jurídica devolvida à Turma e que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal.

Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra.** Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem.